



PUTUSAN
Nomor 3459 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMRAN NYIKKO, S.E., bertempat tinggal di BTN Bakolu Permai, Blok A7, Nomor 1, RT 005, RW 002, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khaeril Jalil, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada *Law Office Khaeril Jalil & Partners*, beralamat di Jalan Basoi Dg Bunga-Ruko Cemara, Nomor 12, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT MALINO HIGHLANDS**, yang diwakili oleh Deny Ade Putera selaku Direktur Perseroan, berkedudukan di Pattapang, KM 80, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngurah Suputra Atmaja, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada PT Malino Highlands, beralamat di Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, KM 80, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024;
2. **PT NITTOH MALINO TEH**, berkedudukan di Jalan Gunung Latimojong, Nomor. 247, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3459 K/Pdt/2024



3. **PT DHARMA INCHAROOP COY**, tidak di ketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GOWA**, yang diwakili oleh Kamaruddin, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, beralamat di Jalan Andi Mallombassarang, Nomor 65, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Imran Hamid DM., S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, beralamat di Jalan Andi Mallombassarang, Nomor 65, Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023;
2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA, (PEMDA GOWA)**, yang diwakili oleh Dr. Adnan Purichita Ichsan YL., S.H., M.H. selaku Bupati Gowa, beralamat di Jalan Mesjid Raya, Nomor 30, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Kuasa Hukum dan Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa, beralamat di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud G/12, Panakkukang, Makassar dan di Jalan Mesjid Raya, Nomor 30, Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3459 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Purnawirawan TNI-AD Peltu Talebe Dg Njikko alias T. Dg Njikko, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 8 Juni 2022, Nomor 593/24/TM/2022;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa A dan tanah sengketa B tersebut;
4. Menetapkan menurut hukum tanah sengketa bidang:
 - A. Tanah Perkebunan terletak di Pattapang, KM 80, Keluarahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, seluas 58.362 m². Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : berbatasan dengan Perkebunan Teh dan Wisata Alam,
 - timur : berbatasan dengan Perkebunan Teh dan Wisata Alam,
 - selatan : berbatasan dengan Perkampungan Pattapang/Jalan Poros Malino-Sinjai,
 - barat : berbatasan dengan Perkebunan dan Perkampungan Bonto Gandjeng;
 - B. Tanah Perkebunan yang terletak di Pattapang, KM 80, Keluarahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, luas 2.004.400 m². Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : berbatasan dengan Perkampungan Bulubalea,
 - timur : berbatasan dengan Jalanan/Kampung baru,
 - selatan : berbatasan dengan Kp Pattapang/Jalan Poros malino- sinjai,
 - barat : berbatasan dengan Perkampungan Bonto Gandjeng/Kawasan Hutan Lindung,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3459 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tanah milik yang sah dari Para Penggugat yang berasal dari orang tuanya bernama Almarhum Purnawirawan TNI-AD Peltu Talebe Dg Njikko alias T. Dg Njikko.

5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun kerugian inmateril kepada Para Penggugat yang hingga kini di taksir sebesar Rp74.800.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah) terhitung mulai tahun 1999 sampai dengan di daftarnya perkara *a quo* di pengadilan, adapun nilai kerugian sebagai berikut:
 - Kerugian materil sebesar Rp64.800.000.000,00 (enam puluh miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Kerugian inmateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan segalah surat-surat yang ada maupun yang akan terbit menganas namakan diri Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat atas tanah sengketa;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk menyerahkan tanah sengketa A dan tanah sengketa B kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Purnawirawan TNI-AD Peltu Talebe Dg Njikko alias T. Dg Njikko tanpa syarat;
9. Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak olah Para Tergugat atas tanah sengketa A dan tanah sengketa B, baik berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak guna usaha, transaksi jual beli, penghibahan maupun penyewaan adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menghukum pula Turut Tergugat I yang menerbitkan sertifikat sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak guna usaha untuk tidak memperpanjang masa berlakunya, demikian pula Turut Tergugat II

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3459 K/Pdt/2024



untuk tidak mengeluarkan izin tempat usaha di atas tanah sengketa A dan Tanah sengketa B tersebut di atas;

11. Menetapkan pula bahwa putusan didalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun pihak para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Kewenangan absolut;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan *error in objecto*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 7 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp9.180.000,00 (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 346/Pdt/2023/PT MKS, tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 346/Pdt/2023/PT MKS *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Amran Nyikko, S.E., tersebut;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 346/Pdt/2023/PT MKS, tanggal 30 November 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 7 September 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3459 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya acara pada ketiga tingkat Peradilan:

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, memohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Januari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024 serta tanggal 24 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan alas haknya atas objek sengketa baik berdasarkan bukti surat maupun saksi sebaliknya Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Pattapang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3459 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, tanggal 23 Januari 1993 dengan luas 58.362 m² atas nama PT Nittoh Malino Teh, dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Pattapang 1993, tanggal 1 Mei 1993 dengan luas 2.004.400 m² atas nama PT Nittoh Malino Teh telah dapat membuktikan alas haknya atas objek sengketa yang merupakan tanah negara yang telah diberikan hak oleh pihak yang berwenang yakni Pemerintah Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMRAN NYIKKO, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMRAN NYIKKO, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3459 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3459 K/Pdt/2024